Fundacja Zerya,
Zarząd Fundacji

Kraków, 4/10/2026

Standardy ochrony małoletnich

Fundacji Zerya

§ 1. Podstawa prawna

Niniejszy dokument został opracowany w szczególności na podstawie:

1. ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, w szczególności art. 21, art. 22b i art. 22c; zwanej w dokumencie Ustawą;
2. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, w szczególności art. 240; zwanej w dokumencie Kodeksem karnym;
3. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, w szczególności art. 304; zwanej w dokumencie Kodeksem postępowania karnego;
4. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w szczególności art. 572; zwanej w dokumencie Kodeksem postępowania cywilnego;
5. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej; zwanej w dokumencie Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej;
6. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w zakresie dotyczącym wypoczynku dzieci i młodzieży; zwanej w dokumencie Prawem oświatowym;
7. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności art. 81; zwanej w dokumencie Prawem autorskim;
8. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); zwanego w dokumencie RODO;
9. Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.;
10. Statutu Fundacji.

§ 2. Definicje

Ilekroć w Standardach jest mowa bez bliższego określenia o:

1. Fundacji – należy przez to rozumieć Fundację Zerya z siedzibą w Krakowie, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001257372;
2. Statucie Fundacji – należy przez to rozumieć statut Fundacji w brzmieniu obowiązującym;
3. Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Fundacji;
4. Fundatorze – należy przez to rozumieć Fundatora w rozumieniu Statutu Fundacji;

5. Małoletnim – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która nie ukończyła 18. roku życia;
6. Działalności Fundacji – należy przez to rozumieć wszelkie działania prowadzone lub organizowane przez Fundację, samodzielnie albo wspólnie z Partnerem, w ramach realizacji celów statutowych, niezależnie od ich formy, miejsca, czasu trwania i źródła finansowania, w tym działania prowadzone zdalnie oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
7. Przedsięwzięciu – należy przez to rozumieć każdą wyodrębnioną formę Działalności Fundacji, w której uczestniczą lub mogą uczestniczyć małoletni, w szczególności Wydarzenie i Projekt;
8. Wydarzeniu – należy przez to rozumieć Przedsięwzięcie o z góry oznaczonym terminie rozpoczęcia i zakończenia, w szczególności hackathon, game jam, zawody typu Capture The Flag (CTF), konkurs, turniej, warsztat, szkolenie, wykład, seminarium, konferencję, obóz, spotkanie lub wyjazd;
9. Projekcie – należy przez to rozumieć Przedsięwzięcie o charakterze ciągłym lub cyklicznym, w szczególności program mentoringowy lub edukacyjny, cykl zajęć, zespół projektowy, wolontariat, społeczność internetową prowadzoną lub moderowaną przez Fundację oraz działalność wydawniczą lub popularyzatorską z udziałem małoletnich;
10. Wydarzeniu stacjonarnym – należy przez to rozumieć Wydarzenie lub jego część realizowane z fizyczną obecnością Uczestników w miejscu wskazanym przez Fundację lub Partnera;
11. Przedsięwzięciu zdalnym – należy przez to rozumieć Przedsięwzięcie lub jego część realizowane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, bez fizycznej obecności Uczestników; Przedsięwzięcie realizowane częściowo stacjonarnie i częściowo zdalnie podlega postanowieniom dotyczącym obu tych form;
12. Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę biorącą udział w Przedsięwzięciu w charakterze uczestnika, w szczególności zawodnika, członka drużyny, słuchacza, podopiecznego programu mentoringowego lub członka społeczności internetowej; Uczestnikiem małoletnim jest Uczestnik, który nie ukończył 18. roku życia, a Uczestnikiem pełnoletnim – Uczestnik, który ukończył 18. rok życia;
13. Członku Personelu – należy przez to rozumieć osobę wykonującą zadania na rzecz Fundacji lub dopuszczoną przez Fundację do udziału w realizacji Przedsięwzięcia w innym charakterze niż Uczestnik, w szczególności członka organu Fundacji, pracownika, zleceniobiorcę, wykonawcę, wolontariusza, mentora, prowadzącego zajęcia, jurora, moderatora lub osobę pełniącą funkcję organizacyjną, niezależnie od podstawy prawnej współpracy i otrzymywania wynagrodzenia;
14. Personelu – należy przez to rozumieć ogół Członków Personelu;
15. Osobie Trzeciej – należy przez to rozumieć osobę niebędącą Członkiem Personelu ani Uczestnikiem, która przebywa w miejscu realizacji Przedsięwzięcia lub ma kontakt z Uczestnikami w związku z Przedsięwzięciem, w szczególności przedstawiciela Partnera, sponsora lub wystawcy, gościa, przedstawiciela mediów oraz Opiekuna Prawnego lub Opiekuna Faktycznego Uczestnika;
16. Partnerze – należy przez to rozumieć podmiot inny niż Fundacja, który współorganizuje Przedsięwzięcie albo udostępnia na jego potrzeby miejsce, infrastrukturę lub osoby, a także podmiot organizujący przedsięwzięcie, na które Fundacja deleguje Uczestników lub Członków Personelu;

17. Opiekunie Prawnym – należy przez to rozumieć rodzica albo opiekuna prawnego małoletniego;
18. Opiekunie Faktycznym – należy przez to rozumieć osobę sprawującą stałą opiekę nad małoletnim bez obowiązku ustawowego;
19. Krzywdzeniu – należy przez to rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę małoletniego przez jakąkolwiek osobę, w tym Członka Personelu, Uczestnika lub Osobę Trzecią, lub zagrożenie dobra małoletniego, w tym jego zaniedbywanie, a także każde inne działanie albo zaniechanie naruszające prawa, godność, integralność, zdrowie, bezpieczeństwo lub prawidłowy rozwój małoletniego;
20. Zgłoszeniu – należy przez to rozumieć przekazaną w dowolnej formie, w tym anonimowo, informację o Krzywdzeniu, podejrzeniu Krzywdzenia lub naruszeniu Standardów, a także taką informację powziętą przez Członka Personelu w wyniku własnej obserwacji;
21. Koordynatorze ds. Ochrony Małoletnich – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną zgodnie z § 4 ust. 1, a w przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 5, osobę wykonującą jej zadania;
22. Koordynatorze Przedsięwzięcia – należy przez to rozumieć osobę odpowiedzialną organizacyjnie za dane Przedsięwzięcie, wyznaczoną przez Zarząd; w przypadku Wydarzenia jest nią koordynator wydarzenia;
23. Osobie Odpowiedzialnej – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną zgodnie z § 5 do koordynowania ochrony małoletnich w ramach danego Przedsięwzięcia, będącą jednocześnie osobą, do której małoletni mogą bezpośrednio zwracać się w sprawach dotyczących ich ochrony;
24. Rejestrze – należy przez to rozumieć Rejestr z dostępem ograniczonym oraz Rejestr osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze, o których mowa w Ustawie;
25. Karcie Interwencji – należy przez to rozumieć dokument sporządzany według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Standardów;
26. Planie Wsparcia – należy przez to rozumieć plan, o którym mowa w § 18;
27. Standardach – należy przez to rozumieć niniejszy dokument wraz z załącznikami.

§ 3. Postanowienia ogólne

1. Standardy określają zasady ochrony małoletnich uczestniczących w Działalności Fundacji, w tym zasady bezpiecznych relacji, procedury reagowania na Krzywdzenie oraz obowiązki Fundacji, Personelu i innych osób w tym zakresie.

2. Standardy stosuje się do każdego Przedsięwzięcia, niezależnie od jego formy, miejsca, czasu trwania, liczby Uczestników, źródła finansowania oraz tego, czy jest organizowane przez Fundację samodzielnie, czy wspólnie z Partnerem. Standardy stosuje się w szczególności do:
    a. Wydarzeń stacjonarnych jednodniowych i wielodniowych, w tym hackathonów, game jamów, zawodów typu Capture The Flag (CTF), konkursów, turniejów, warsztatów, szkoleń, wykładów, seminariów, konferencji i spotkań;
    b. Wydarzeń obejmujących pobyt nocny Uczestników, w tym obozów;

c. Przedsięwzięć zdalnych, w tym zawodów, zajęć i konsultacji prowadzonych online oraz społeczności internetowych prowadzonych lub moderowanych przez Fundację;
d. Projektów o charakterze ciągłym lub cyklicznym, w tym programów mentoringowych i edukacyjnych oraz zespołów projektowych;
e. wyjazdów organizowanych przez Fundację oraz delegowania przez Fundację Uczestników na przedsięwzięcia organizowane przez Partnera lub inne podmioty;
f. wolontariatu oraz pracy wewnętrznych zespołów Fundacji z udziałem małoletnich;
g. działalności informacyjnej, promocyjnej, wydawniczej i popularyzatorskiej Fundacji w zakresie, w jakim dotyczy ona małoletnich, ich wizerunku, danych osobowych lub twórczości;
h. innych działań Fundacji, w których uczestniczą lub mogą uczestniczyć małoletni.

3. Postanowienia § 1–12 oraz § 15–23 stosuje się do wszystkich Przedsięwzięć. Postanowienia § 13–14 stosuje się dodatkowo do Przedsięwzięć, których forma odpowiada zakresowi tych przepisów. Wymagania określone dla poszczególnych form Przedsięwzięcia stosuje się łącznie.

4. Standardy obowiązują wszystkich Członków Personelu. Osoby Trzecie oraz Uczestnicy pełnoletni są obowiązani przestrzegać Standardów w zakresie określonym w § 10. Małoletni Członkowie Personelu korzystają z ochrony przewidzianej w Standardach na takich samych zasadach jak inni małoletni.

5. Nadrzędną zasadą wszystkich działań Personelu jest działanie z poszanowaniem godności, praw, bezpieczeństwa i dobra małoletniego. W przypadku rozbieżności między Standardami, regulaminem Przedsięwzięcia, standardami ochrony małoletnich Partnera lub ustaleniami z Partnerem stosuje się rozwiązanie zapewniające małoletniemu wyższy poziom ochrony.

6. Niedopuszczalne jest stosowanie wobec małoletniego przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej, zaniedbania, poniżania, zastraszania ani innych form Krzywdzenia.

7. Standardy stosuje się niezależnie od płci, pochodzenia, narodowości, wyznania, stanu zdrowia, niepełnosprawności, specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz innych cech małoletniego.

8. Regulamin każdego Przedsięwzięcia, w którym uczestniczą lub mogą uczestniczyć małoletni, zawiera odesłanie do Standardów oraz informację o sposobie kontaktu z Osobą Odpowiedzialną i Koordynatorem ds. Ochrony Małoletnich.

9. Ilekroć w Standardach jest mowa o przepisach prawa, należy przez to rozumieć przepisy w brzmieniu obowiązującym w dniu stosowania Standardów.

§ 4. Koordynator ds. Ochrony Małoletnich

1. Zarząd, w drodze uchwały, wyznacza Koordynatora ds. Ochrony Małoletnich.

2. Koordynatorem ds. Ochrony Małoletnich oraz jego zastępcą może zostać wyłącznie, wobec której wykonano czynności weryfikacyjne, o których mowa w § 6, i która została zapoznana ze Standardami.

3. Do zadań Koordynatora ds. Ochrony Małoletnich należy:
    a. przyjmowanie Zgłoszeń, dokonywanie ich wstępnej oceny i koordynowanie interwencji;
    b. składanie w imieniu Fundacji zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadomień i wniosków do sądu opiekuńczego oraz przekazywanie informacji, o których mowa w § 17 ust. 2 lit. d;
    c. ustalanie Planów Wsparcia i nadzorowanie ich realizacji;
    d. wyznaczanie Osób Odpowiedzialnych zgodnie z § 5;
    e. przygotowanie Personelu do stosowania Standardów w zakresie określonym w § 20;
    f. wykonywanie albo nadzorowanie czynności weryfikacyjnych, o których mowa w § 6;
    g. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji, o której mowa w § 19;
    h. zapewnienie udostępniania Standardów zgodnie z § 21;
    i. przeprowadzanie oceny Standardów i przedstawianie Zarządowi propozycji ich zmian zgodnie z § 22;
    j. udzielanie Członkom Personelu wsparcia i wyjaśnień w zakresie stosowania Standardów.

4. Koordynator ds. Ochrony Małoletnich może upoważnić, w formie pisemnej lub elektronicznej, Członka Personelu spełniającego wymagania określone w ust. 2 do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 3 lit. f–h. Upoważnienie nie zwalnia Koordynatora ds. Ochrony Małoletnich z odpowiedzialności za wykonanie tych czynności.

5. W razie nieobecności, niemożności działania lub wyłączenia Koordynatora ds. Ochrony Małoletnich jego zadania wykonuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności, niemożności działania lub wyłączenia – inny członek Zarządu.

6. Osoba wykonująca zadania Koordynatora ds. Ochrony Małoletnich podlega wyłączeniu od wszelkich czynności w sprawie, jeżeli Zgłoszenie dotyczy jej samej, osoby jej najbliższej lub osoby pozostającej z nią w stosunku, który może wywołać wątpliwości co do jej bezstronności. W takim przypadku Zgłoszenie przekazuje się bezpośrednio osobie wykonującej zadania zgodnie z ust. 5.

7. Jeżeli Zgłoszenie dotyczy członka Zarządu, członek ten nie uczestniczy w żadnych czynnościach w sprawie, a Koordynator ds. Ochrony Małoletnich niezwłocznie informuje o Zgłoszeniu Fundatora.

8. Dane kontaktowe Koordynatora ds. Ochrony Małoletnich, w tym przeznaczony do przyjmowania Zgłoszeń adres poczty elektronicznej Fundacji foundation@zerya.dev, udostępnia się zgodnie z § 21.

§ 5. Osoba Odpowiedzialna

1. Przed rozpoczęciem każdego Przedsięwzięcia Koordynator ds. Ochrony Małoletnich, konsultując się z Koordynatorem Przedsięwzięcia, wyznacza Osobę Odpowiedzialną za koordynację ochrony małoletnich w ramach tego Przedsięwzięcia. Osoba Odpowiedzialna jest jednocześnie osobą, do której małoletni mogą bezpośrednio zwracać się w każdej sprawie dotyczącej ich ochrony i bezpieczeństwa.

2. Wyznaczenia dokonuje się:
    a. w przypadku Wydarzenia – odrębnie przed każdym Wydarzeniem, nie później niż na 3 dni przed dniem jego rozpoczęcia, a jeżeli decyzję o organizacji Wydarzenia podjęto w terminie krótszym – przed jego rozpoczęciem;
    b. w przypadku Projektu – przed jego rozpoczęciem, na cały okres jego trwania.

3. Jeżeli Wydarzenie jest realizowane w ramach Projektu, Osoba Odpowiedzialna wyznaczona dla Projektu pełni tę funkcję również w trakcie Wydarzenia, chyba że dla Wydarzenia wyznaczono odrębną Osobę Odpowiedzialną.

4. Osobą Odpowiedzialną może zostać wyłącznie Członek Personelu, który:
    a. jest pełnoletni;
    b. został poddany czynnościom weryfikacyjnym, o których mowa w § 6, z wynikiem niewyłączającym jego dopuszczenia do działalności z udziałem małoletnich;
    c. został zapoznany ze Standardami i odbył szkolenie, o którym mowa w § 20 ust. 3.

5. Funkcję Osoby Odpowiedzialnej może pełnić Koordynator ds. Ochrony Małoletnich lub Koordynator Przedsięwzięcia.

6. Na zasadach określonych w ust. 1–5 Koordynator ds. Ochrony Małoletnich może wyznaczyć zastępcę Osoby Odpowiedzialnej. Wyznaczenie zastępcy jest obowiązkowe w przypadku Wydarzenia obejmującego pobyt nocny oraz Wydarzenia stacjonarnego, w trakcie którego Osoba Odpowiedzialna nie może przebywać w miejscu jego realizacji przez cały czas obecności w nim Uczestników małoletnich. Zastępca wykonuje zadania Osoby Odpowiedzialnej w okresie jej nieobecności.

7. Wyznaczenie Osoby Odpowiedzialnej i jej zastępcy dokumentuje się w formie pisemnej lub elektronicznej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Standardów. Dokument przechowuje Koordynator ds. Ochrony Małoletnich.

8. W trakcie Wydarzenia stacjonarnego Osoba Odpowiedzialna albo jej zastępca przebywa w miejscu realizacji Wydarzenia przez cały czas obecności w nim Uczestników małoletnich.

9. W trakcie Przedsięwzięcia zdalnego Osoba Odpowiedzialna albo jej zastępca jest dostępna dla Uczestników za pośrednictwem oficjalnego kanału komunikacji Przedsięwzięcia przez cały czas trwania zajęć prowadzonych z udziałem Uczestników w czasie rzeczywistym, a poza tym czasem odpowiada na wiadomość Uczestnika nie później niż w ciągu 24 godzin od jej otrzymania.

10. Wydarzenie lub zajęcia z udziałem Uczestników małoletnich nie mogą się rozpocząć, jeżeli Osoba Odpowiedzialna nie została wyznaczona albo, w przypadku Wydarzenia stacjonarnego, w miejscu jego realizacji nie jest obecna Osoba Odpowiedzialna ani jej zastępca.

11. Do zadań Osoby Odpowiedzialnej należy:
    a. przyjmowanie Zgłoszeń od Uczestników, Członków Personelu, Opiekunów Prawnych, Opiekunów Faktycznych i Osób Trzecich;
    b. podejmowanie działań doraźnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa małoletniego, zgodnie z § 16 i § 17, do czasu przejęcia sprawy przez Koordynatora ds. Ochrony Małoletnich;
    c. przekazywanie Koordynatorowi ds. Ochrony Małoletnich każdego Zgłoszenia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od jego przyjęcia, a w przypadkach, o których mowa w § 17 ust. 2 lit. a i b – niezwłocznie po zapewnieniu małoletniemu bezpieczeństwa;
    d. przeprowadzenie, przed rozpoczęciem Przedsięwzięcia, briefingu dla Członków Personelu w zakresie organizacji ochrony małoletnich w danym Przedsięwzięciu, w tym sposobu przekazywania Zgłoszeń;
    e. przekazanie Uczestnikom informacji, o których mowa w ust. 13;
    f. zapewnienie dostępności Standardów w trakcie Przedsięwzięcia zgodnie z § 21;
    g. przekazanie Koordynatorowi ds. Ochrony Małoletnich, w terminie 7 dni od dnia zakończenia Wydarzenia, a w przypadku Projektu – co 6 miesięcy oraz w terminie 7 dni od dnia jego zakończenia, informacji o przyjętych Zgłoszeniach i zdarzeniach dotyczących bezpieczeństwa małoletnich albo o ich braku.

12. Informację o imieniu i nazwisku Osoby Odpowiedzialnej i jej zastępcy, sposobie ich rozpoznania oraz sposobie kontaktu z nimi przekazuje się Uczestnikom:
    a. w przypadku Wydarzenia – ustnie na jego rozpoczęciu oraz w formie pisemnej lub elektronicznej dostępnej przez cały czas jego trwania, w miejscu udostępnienia Standardów i w oficjalnym kanale komunikacji Wydarzenia;
    b. w przypadku Projektu – przy rozpoczęciu udziału Uczestnika w Projekcie oraz w stałym, oznaczonym miejscu w oficjalnym kanale komunikacji Projektu.

13. Zmiana Osoby Odpowiedzialnej lub jej zastępcy w trakcie Przedsięwzięcia następuje w trybie określonym w ust. 1–8, a informację o zmianie przekazuje się Uczestnikom niezwłocznie, w sposób określony w ust. 13.

14. Wyznaczenie Osoby Odpowiedzialnej nie zwalnia pozostałych Członków Personelu z obowiązków określonych w Standardach. Małoletni może zwrócić się z każdą sprawą

dotyczącą jego ochrony do dowolnego Członka Personelu, który postępuje wówczas zgodnie z § 16.

§ 6. Weryfikacja osób dopuszczanych do działalności z udziałem małoletnich

1. Przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem jej do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi, Fundacja wykonuje obowiązki określone w art. 21 Ustawy, zwane dalej „czynnościami weryfikacyjnymi". Dopuszczenie osoby do takiej działalności przed wykonaniem czynności weryfikacyjnych jest niedopuszczalne.

2. Czynnościom weryfikacyjnym podlega każda pełnoletnia osoba, która w ramach Przedsięwzięcia ma wykonywać co najmniej jedną z następujących czynności:
    a. prowadzenie zajęć, warsztatów, wykładów, szkoleń, mentoringu lub konsultacji, w których uczestniczą małoletni;
    b. sprawowanie opieki nad małoletnimi, w tym pełnienie dyżuru, także nocnego;
    c. ocenianie małoletnich lub ich prac w bezpośrednim kontakcie z nimi, w szczególności w charakterze jurora lub sędziego zawodów;
    d. moderowanie kanałów komunikacji, w których uczestniczą małoletni;
    e. pełnienie funkcji Koordynatora ds. Ochrony Małoletnich, jego zastępcy, Osoby Odpowiedzialnej, jej zastępcy lub Koordynatora Przedsięwzięcia;
    f. wykonywanie innych zadań wymagających bezpośredniego kontaktu z małoletnimi, w tym w charakterze wolontariusza.

3. Czynnościom weryfikacyjnym nie podlega osoba, której zadania nie obejmują żadnej z czynności wymienionych w ust. 2. Osoba taka nie może pozostawać z małoletnim bez obecności Członka Personelu, wobec którego wykonano czynności weryfikacyjne.

4. W razie wątpliwości, czy zadania danej osoby obejmują czynności wymienione w ust. 2, czynności weryfikacyjne wykonuje się. Rozstrzygnięcie w tym zakresie podejmuje Koordynator ds. Ochrony Małoletnich.

5. Współpraca osoby pełnoletniej z małoletnim Członkiem Personelu w ramach wewnętrznego zespołu Fundacji powoduje obowiązek wykonania czynności weryfikacyjnych wyłącznie wtedy, gdy zadania tej osoby wobec małoletniego Członka Personelu obejmują jego wychowanie, edukację, mentoring, ocenianie lub sprawowanie nad nim opieki.

6. Jeżeli zakres zadań danej osoby ulega zmianie w taki sposób, że zaczyna obejmować czynności wymienione w ust. 2, czynności weryfikacyjne wykonuje się przed powierzeniem jej nowych zadań.

7. W ramach czynności weryfikacyjnych Fundacja:
    a. uzyskuje informację, czy dane osoby są zamieszczone w Rejestrze;

b. uzyskuje od osoby informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego;
c. uzyskuje od osoby posiadającej obywatelstwo innego państwa niż Rzeczpospolita Polska informację z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi;
d. uzyskuje od osoby oświadczenie o państwie lub państwach, w których zamieszkiwała w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelstwa, wraz z informacją z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi;
e. w przypadkach, o których mowa w art. 21 ust. 6 i 7 Ustawy – uzyskuje od osoby odpowiednio informację z rejestru karnego danego państwa albo oświadczenie przewidziane w art. 21 ust. 7 Ustawy.

8. Oświadczenia, o których mowa w ust. 7 lit. d i e, składa się według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Standardów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, z zawarciem w nich klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

9. Fundacja przyjmuje informację z Krajowego Rejestru Karnego wydaną nie wcześniej niż 2 lata przed dniem jej przedłożenia.

10. Fundacja nie dopuszcza do wykonywania czynności wymienionych w ust. 2 osoby, która:
    a. nie przedłożyła informacji lub nie złożyła oświadczeń, o których mowa w ust. 7;
    b. jest ujęta w Rejestrze;
    c. była prawomocnie skazana za przestępstwo lub czyn zabroniony, o których mowa w ust. 7 lit. b, lub wobec której wydano inne orzeczenie stwierdzające, że dopuściła się takiego czynu;
    d. ma obowiązek stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi.

11. Czynności weryfikacyjne wykonane wobec osoby pozostają skuteczne przez okres nieprzerwanej współpracy tej osoby z Fundacją, przy czym informację z Rejestru uzyskuje się ponownie przed dopuszczeniem osoby do kolejnego Przedsięwzięcia, jeżeli od jej poprzedniego uzyskania upłynęło więcej niż 2 lata. Po przerwie we współpracy trwającej dłużej niż 2 lata czynności weryfikacyjne wykonuje się ponownie w pełnym zakresie.

12. Informację uzyskaną z Rejestru Fundacja utrwala w formie elektronicznej i załącza do akt osobowych pracownika albo do dokumentacji dotyczącej innej osoby dopuszczonej do działalności. Informacje i oświadczenia, o których mowa w ust. 7 lit. b–e, załącza się do tej samej dokumentacji.

13. Dokumentację weryfikacyjną przechowuje się w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych. Dostęp do niej mają wyłącznie członkowie Zarządu, Koordynator ds. Ochrony Małoletnich oraz osoby upoważnione na podstawie § 4 ust. 4. Dokumentację przechowuje się przez okres współpracy z daną osobą oraz przez 3 lata od jej zakończenia, a w przypadku pracowników – przez okres przechowywania dokumentacji pracowniczej wynikający z przepisów prawa pracy.

14. W przypadku udziału Partnera w Przedsięwzięciu, osoby delegowane przez Partnera do pracy określonej w ust. 2 zobowiązane są do przejścia procedury weryfikacyjnej, za wyjątkiem sytuacji, w której Partner pisemnie potwierdza przejście przez daną osobę weryfikacji spełniającej wymogi art. 21 Ustawy.

§ 7. Zasady bezpiecznych relacji Personelu z małoletnimi

1. Członek Personelu traktuje małoletnich z szacunkiem i uwzględnia ich godność, prywatność oraz indywidualne potrzeby.

2. Członek Personelu komunikuje się z małoletnim w sposób odpowiedni do jego wieku i sytuacji, bez używania słów wulgarnych, obraźliwych lub o zabarwieniu seksualnym.

3. Członkowi Personelu zabrania się w szczególności:
    a. bicia, popychania lub stosowania innych form przemocy fizycznej, z wyjątkiem działania koniecznego dla bezpośredniej ochrony życia lub zdrowia małoletniego lub innej osoby;
    b. poniżania, wyśmiewania, obrażania, zawstydzania lub zastraszania małoletniego;
    c. grożenia małoletniemu;
    d. stosowania kar cielesnych;
    e. kierowania do małoletniego wypowiedzi o treści seksualnej lub dwuznacznej;
    f. nawiązywania z małoletnim relacji o charakterze romantycznym lub seksualnym;
    g. wykorzystywania pełnionej funkcji, przewagi wynikającej z wieku lub pozycji, zaufania lub stosunku zależności do nawiązywania z małoletnim bliskiej relacji osobistej lub do uzyskania od niego jakiejkolwiek korzyści;
    h. prezentowania lub udostępniania małoletniemu treści pornograficznych lub innych treści nieodpowiednich do jego wieku;
    i. proponowania lub udostępniania małoletniemu alkoholu, wyrobów tytoniowych lub nikotynowych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych substancji niedozwolonych;
    j. wykonywania obowiązków pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych;

k. przyjmowania od małoletniego pieniędzy lub prezentów, z wyjątkiem zwyczajowych upominków o symbolicznej wartości;
l. wręczania wybranemu małoletniemu prezentów lub innych korzyści, z wyjątkiem nagród i upominków przyznawanych na zasadach określonych w regulaminie Przedsięwzięcia;
m. nakłaniania małoletniego do utrzymywania w tajemnicy przed Fundacją lub jego Opiekunem Prawnym kontaktów lub relacji z Członkiem Personelu;
n. proponowania małoletniemu spotkań poza Przedsięwzięciem bez wiedzy jego Opiekuna Prawnego i Osoby Odpowiedzialnej;
o. utrwalania wizerunku małoletniego z naruszeniem § 15.

4. Kontakt fizyczny z małoletnim jest dopuszczalny wyłącznie wtedy, gdy jest uzasadniony sytuacją, bezpieczny, odpowiedni do wieku i potrzeb małoletniego oraz nie narusza jego granic, w szczególności w przypadku udzielania pierwszej pomocy, zapewnienia bezpieczeństwa albo zwyczajowego gestu powitania lub gratulacji. Niedopuszczalny jest dotyk okolic intymnych małoletniego, z wyjątkiem czynności niezbędnych do udzielenia pierwszej pomocy.

5. Członek Personelu nie pozostaje sam na sam z małoletnim w zamkniętym pomieszczeniu niewidocznym dla innych osób. Jeżeli rozmowa w cztery oczy jest konieczna, w szczególności w związku ze Zgłoszeniem, odbywa się ona w miejscu widocznym dla innych Członków Personelu lub przy otwartych drzwiach, a Członek Personelu informuje o jej odbyciu Osobę Odpowiedzialną.

6. Spotkania indywidualne, konsultacje i mentoring z udziałem małoletniego odbywają się w miejscu dostępnym lub widocznym dla innych Członków Personelu, a w przypadku Przedsięwzięcia zdalnego – na zasadach określonych w § 11 ust. 6.

7. Jeżeli pełnoletni Członek Personelu pozostaje z małoletnim w relacji rodzinnej lub innej zgodnej z prawem bliskiej relacji osobistej, powstałej przed rozpoczęciem ich udziału w Przedsięwzięciu, sam fakt istnienia tej relacji nie stanowi naruszenia Standardów. W czasie realizacji Przedsięwzięcia do relacji tej stosuje się wszystkie postanowienia Standardów.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, pełnoletni Członek Personelu informuje o istnieniu relacji Koordynatora ds. Ochrony Małoletnich przed rozpoczęciem Przedsięwzięcia, w zakresie niezbędnym do zorganizowania obowiązków. Członkowi Personelu nie powierza się wobec tego małoletniego zadań opiekuńczych, mentorskich, edukacyjnych, oceniających, nadzorczych ani dyscyplinarnych. Jeżeli powierzenie tych zadań innej osobie nie jest możliwe, Koordynator ds. Ochrony Małoletnich określa w formie pisemnej lub elektronicznej dodatkowe środki zapewniające bezstronność i bezpieczeństwo, w szczególności udział drugiego Członka Personelu w ocenianiu.

§ 8. Małoletni Członkowie Personelu

1. Małoletni Członek Personelu pozostaje małoletnim w rozumieniu Standardów i korzysta z pełnej ochrony przewidzianej dla małoletnich, niezależnie od pełnionej funkcji, podstawy współpracy i otrzymywania wynagrodzenia.

2. Powierzenie małoletniemu zadań Członka Personelu wymaga uprzedniej zgody jego Opiekuna Prawnego, wyrażonej w formie pisemnej lub elektronicznej i określającej rodzaj zadań oraz okres ich wykonywania.

3. W relacjach pełnoletnich Członków Personelu z małoletnimi Członkami Personelu stosuje się wszystkie postanowienia § 7.

4. Relacje między małoletnimi Członkami Personelu oraz między małoletnim Członkiem Personelu a Uczestnikiem małoletnim podlegają postanowieniom § 9.

5. Małoletniemu Członkowi Personelu nie powierza się:
    a. samodzielnego pełnienia dyżuru, w tym dyżuru nocnego;
    b. funkcji Koordynatora ds. Ochrony Małoletnich, jego zastępcy, Osoby Odpowiedzialnej lub jej zastępcy;
    c. samodzielnego prowadzenia interwencji;
    d. wyłącznej odpowiedzialności za opiekę nad grupą małoletnich;
    e. samodzielnego rozpatrywania zgłoszeń naruszeń w kanałach komunikacji, w których uczestniczą małoletni.

6. Pełnoletni Członkowie Personelu, którzy regularnie współpracują z małoletnimi Członkami Personelu, są zapoznawani ze Standardami zgodnie z § 20 ust. 2 lit. b, także wtedy, gdy nie podlegają czynnościom weryfikacyjnym.

7. Jeżeli małoletni Członek Personelu ma wykonywać czynności wymienione w § 6 ust. 2, przed ich powierzeniem Fundacja wykonuje wobec niego czynności weryfikacyjne, o których mowa w § 6 ust. 7.

§ 9. Zasady bezpiecznych relacji między małoletnimi

1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do relacji między wszystkimi małoletnimi uczestniczącymi w Działalności Fundacji, w tym Uczestnikami małoletnimi i małoletnimi Członkami Personelu.

2. Fundacja nie akceptuje przemocy, nękania ani wykorzystywania przewagi między małoletnimi.

3. Zabronione są w szczególności:
    a. przemoc fizyczna;
    b. uporczywe wyśmiewanie, poniżanie, zastraszanie, wykluczanie lub grożenie;
    c. naruszanie granic osobistych lub intymności innej osoby, w tym niechciany kontakt fizyczny;
    d. podejmowanie wobec innej osoby lub w jej obecności zachowań o charakterze seksualnym bez jej zgody oraz nakłanianie do takich zachowań;

e. utrwalanie lub rozpowszechnianie wizerunku albo innych materiałów dotyczących innej osoby bez jej zgody, w szczególności jeżeli narusza to jej prywatność lub godność;
f. cyberprzemoc, podszywanie się pod inną osobę lub ujawnianie jej danych w celu wyrządzenia szkody;
g. dyskryminacja;
h. wykorzystywanie przewagi wynikającej z funkcji, roli organizacyjnej, dostępu do informacji lub możliwości wpływania na zadania albo udział innego małoletniego w Działalności Fundacji.

4. Członek Personelu, który zaobserwował zachowanie, o którym mowa w ust. 3, lub otrzymał informację o nim, niezależnie od funkcji pełnionej przez osoby, których sytuacja dotyczy:
   a. niezwłocznie przerywa to zachowanie, jeżeli jest to możliwe bez narażania siebie lub innych osób;
   b. w razie potrzeby rozdziela osoby, których sytuacja dotyczy, i zapewnia bezpieczeństwo małoletniemu, wobec którego zachowanie było skierowane;
   c. przekazuje informację Osobie Odpowiedzialnej zgodnie z § 16.

5. Jeżeli zachowanie, o którym mowa w ust. 3, może stanowić Krzywdzenie, stosuje się procedurę określoną w § 16 i § 17.

§ 10. Osoby Trzecie i Uczestnicy pełnoletni

1. Osoby Trzecie oraz Uczestnicy pełnoletni są obowiązani przestrzegać wobec małoletnich zakazów określonych w § 7 ust. 3 lit. a–e, g–i oraz o, zasad kontaktu fizycznego określonych w § 7 ust. 4, a także zakazu podejmowania wobec małoletnich zachowań o charakterze seksualnym w trakcie Przedsięwzięcia.

2. Fundacja zapewnia zapoznanie Osób Trzecich i Uczestników pełnoletnich z obowiązkami, o których mowa w ust. 1, w szczególności przez zamieszczenie ich w regulaminie Przedsięwzięcia lub w zasadach udziału w nim przekazywanych przed jego rozpoczęciem.

3. Osoba Trzecia nie pozostaje sam na sam z Uczestnikiem małoletnim bez obecności Członka Personelu, z wyjątkiem Opiekuna Prawnego lub Opiekuna Faktycznego tego Uczestnika oraz osoby upoważnionej przez jego Opiekuna Prawnego w formie pisemnej lub elektronicznej.

4. Osoba Trzecia, która w ramach Przedsięwzięcia ma wykonywać czynności wymienione w § 6 ust. 2, jest w tym zakresie traktowana jak Członek Personelu i podlega czynnościom weryfikacyjnym.

5. W przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1 lub 3, Członek Personelu postępuje odpowiednio zgodnie z § 9 ust. 4, a Koordynator Przedsięwzięcia lub Osoba Odpowiedzialna może wykluczyć Osobę Trzecią lub Uczestnika pełnoletniego z udziału w Przedsięwzięciu, w tym usunąć tę osobę z

miejsca jego realizacji lub z kanałów komunikacji. Jeżeli naruszenie może stanowić Krzywdzenie, stosuje się § 16 i § 17.

§ 11. Komunikacja elektroniczna i Przedsięwzięcia zdalne

1. Kontakt elektroniczny Członków Personelu z Uczestnikami małoletnimi oraz z małoletnimi Członkami Personelu w sprawach związanych z Działalnością Fundacji odbywa się wyłącznie za pośrednictwem oficjalnych kanałów komunikacji określonych dla danego Przedsięwzięcia lub zespołu.

2. Oficjalnymi kanałami komunikacji mogą być w szczególności:
    a. służbowa poczta elektroniczna Fundacji;
    b. oficjalny serwer Discord Przedsięwzięcia, Personelu lub społeczności Fundacji;
    c. system rejestracyjny lub platforma zawodów Przedsięwzięcia;
    d. inne narzędzia zatwierdzone przez Koordynatora Przedsięwzięcia zgodnie z ust. 3 i 4.

3. Koordynator Przedsięwzięcia, przed jego rozpoczęciem, określa oficjalne kanały komunikacji i informuje o nich Uczestników oraz Koordynatora ds. Ochrony Małoletnich. Koordynator ds. Ochrony Małoletnich może wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danego narzędzia, jeżeli nie umożliwia ono stosowania Standardów; w takim przypadku narzędzia tego nie wykorzystuje się.

4. Koordynator Przedsięwzięcia może dokonać zmiany w określonych oficjalnych kanałów komunikacyjnych przedsięwzięcia za zgodą Koordynatora ds. Ochrony Małoletnich.

5. Komunikacja indywidualna pełnoletniego Członka Personelu z małoletnim odbywa się w sposób umożliwiający wgląd w nią co najmniej jednego innego Członka Personelu, w szczególności za pośrednictwem systemu zgłoszeń (ticketów) lub kanału z udziałem co najmniej dwóch Członków Personelu. Wymogu tego nie stosuje się do komunikacji z Osobą Odpowiedzialną, Koordynatorem ds. Ochrony Małoletnich lub jego zastępcą w sprawie Zgłoszenia.

6. Członkowi Personelu zabrania się:
    a. wysyłania małoletnim treści nieodpowiednich do ich wieku lub naruszających ich bezpieczeństwo;
    b. żądania od małoletniego materiałów naruszających jego prywatność lub intymność;
    c. nakłaniania małoletniego do przenoszenia rozmowy na kanały inne niż oficjalne, w szczególności służące ukryciu kontaktu;
    d. korzystania z wiadomości znikających w komunikacji z małoletnimi w sprawach związanych z Działalnością Fundacji.

7. Indywidualne spotkania zdalne Członka Personelu z małoletnim, prowadzone w formie połączenia audio lub wideo, odbywają się wyłącznie za pośrednictwem oficjalnych kanałów komunikacji, w terminie uprzednio uzgodnionym i znanym

Osobie Odpowiedzialnej; datę, godzinę i uczestników spotkania odnotowuje się w sposób określony przez Koordynatora Przedsięwzięcia. Członek Personelu nie wymaga od małoletniego włączenia kamery i nie utrwala przebiegu spotkania bez zgody małoletniego i jego Opiekuna Prawnego.

8. Jeżeli małoletni kontaktuje się z Członkiem Personelu za pośrednictwem kanału innego niż oficjalny w sprawie wymagającej interwencji lub pomocy, Członek Personelu może odpowiedzieć w zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa, a następnie przenosi dalszą komunikację na oficjalny kanał i niezwłocznie informuje Osobę Odpowiedzialną lub Koordynatora ds. Ochrony Małoletnich. W pozostałych sprawach Członek Personelu odpowiada wyłącznie za pośrednictwem oficjalnego kanału komunikacji.

9. Do Przedsięwzięć zdalnych stosuje się w szczególności § 5 ust. 10 oraz § 21 ust. 3.

§ 12. Internet, urządzenia elektroniczne i treści szkodliwe

1. Uczestnicy korzystają z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet, zarówno własnych, jak i udostępnionych przez Fundację lub Partnera, zgodnie ze Standardami i regulaminem Przedsięwzięcia.

2. Zabronione jest wykorzystywanie urządzeń, sieci i innej infrastruktury udostępnianej w ramach Przedsięwzięcia do:
    a. wyszukiwania, odtwarzania, utrwalania lub rozpowszechniania treści pornograficznych, drastycznych, nawołujących do przemocy, nienawiści lub samookaleczenia albo innych treści nielegalnych lub szkodliwych dla małoletnich;
    b. cyberprzemocy i nękania innych osób;
    c. bezprawnego ujawniania danych innych osób;
    d. działań naruszających prawo lub bezpieczeństwo Przedsięwzięcia, w tym atakowania systemów informatycznych innych niż wskazane przez organizatora jako cel zadań.

3. Materiały udostępniane Uczestnikom przez Fundację, w szczególności zadania konkursowe, materiały szkoleniowe i prezentacje, są przed udostępnieniem sprawdzane przez Osobę Odpowiedzialną pod kątem treści, o których mowa w ust. 2 lit. a. Materiałów zawierających takie treści nie udostępnia się.

4. Członek Personelu, który ujawnił lub otrzymał informację, że małoletni ma dostęp do treści, o których mowa w ust. 2 lit. a, lub zetknął się z nimi w sieci Internet albo w formie utrwalonej w inny sposób, w szczególności na nośniku danych lub w formie wydruku:
    a. niezwłocznie przerywa dostęp małoletniego do tych treści;
    b. informuje Osobę Odpowiedzialną, która ocenia, czy zachodzi potrzeba wsparcia małoletniego lub podjęcia interwencji zgodnie z § 17;
    c. jeżeli treści mogą przedstawiać małoletniego w kontekście seksualnym lub w inny sposób stanowić przedmiot przestępstwa – nie kopiuje, nie zapisuje, nie przesyła i nie udostępnia tych treści nikomu, w tym innym Członkom

Personelu, a urządzenie lub nośnik należący do Fundacji zabezpiecza przed dalszym użyciem; Koordynator ds. Ochrony Małoletnich niezwłocznie zawiadamia Policję lub przekazuje zgłoszenie do zespołu Dyżurnet.pl;

d. w treści innych niż wskazane w lit. c – zabezpiecza dowody w postaci zrzutów ekranu lub odnośników i przekazuje je Osobie Odpowiedzialnej.

5. Urządzenia udostępniane Uczestnikom przez Fundację są po zakończeniu Przedsięwzięcia pozbawiane danych Uczestników, w tym zapisanych danych logowania i plików.

§ 13. Zasady szczególne podczas Wydarzeń stacjonarnych

1. Członkowie Personelu są oznaczeni w sposób umożliwiający Uczestnikom łatwe rozpoznanie ich przynależności do Personelu, w szczególności identyfikatorem lub odrębnym elementem ubioru. Osoba Odpowiedzialna i jej zastępca są oznaczeni w sposób odróżniający ich od pozostałych Członków Personelu.

2. Przed rozpoczęciem Wydarzenia Fundacja uzyskuje dane kontaktowe Opiekuna Prawnego każdego Uczestnika małoletniego, w tym numer telefonu. Osoba Odpowiedzialna ma dostęp do tych danych przez cały czas trwania Wydarzenia.

3. Udział Uczestnika małoletniego w Wydarzeniu stacjonarnym wymaga zgody jego Opiekuna Prawnego wyrażonej w formie pisemnej lub elektronicznej, w szczególności w systemie rejestracyjnym.

4. Zasady samodzielnego przebywania na Wydarzenie i opuszczania miejsca jego realizacji przez Uczestnika małoletniego określa regulamin Wydarzenia.

5. Członek Personelu nie zaprowadza małoletniego do prywatnego mieszkania, pokoju hotelowego ani innego prywatnego miejsca niezwiązanego z Wydarzeniem.

6. Transport małoletniego prywatnym pojazdem Członka Personelu jest dopuszczalny wyłącznie za uprzednią zgodą Opiekuna Prawnego wyrażoną w formie pisemnej lub elektronicznej oraz za wiedzą Osoby Odpowiedzialnej. Bez spełnienia tych warunków transport jest dopuszczalny wyłącznie w sytuacji nagłej, gdy jest niezbędny do ochrony życia lub zdrowia małoletniego, a wezwanie odpowiednich służb nie jest możliwe; w takim przypadku Członek Personelu niezwłocznie informuje Osobę Odpowiedzialną i Opiekuna Prawnego.

7. Jeżeli Wydarzenie stacjonarne jest realizowane w kilku pomieszczeniach lub lokalizacjach, w każdym pomieszczeniu, w którym przebywają Uczestnicy małoletni, przebywa Członek Personelu albo pomieszczenie jest odwiedzane przez Członka Personelu nie rzadziej niż co 2 godziny. Nie dotyczy to pomieszczeń przeznaczonych na nocleg.

§ 14. Wydarzenia obejmujące pobyt nocny

1. W przypadku Wydarzenia obejmującego pobyt nocny Fundacja ustanawia dyżur Personelu przez cały okres nocny, rozumiany jako czas od godziny rozpoczęcia do godziny zakończenia ciszy nocnej określonych w harmonogramie Wydarzenia.

2. Dyżur nocny pełnią co najmniej dwaj pełnoletni Członkowie Personelu, wobec których wykonano czynności weryfikacyjne. Wydarzenie obejmujące pobyt nocny Uczestników małoletnich nie może się odbyć, jeżeli zapewnienie takiego dyżuru nie jest możliwe.

3. Niedopuszczalne jest pozostawanie jednej osoby pełnoletniej sam na sam z jednym małoletnim w miejscu przeznaczonym do snu.

4. Osoba pełnoletnia nie może dzielić pokoju, namiotu ani innego zamkniętego miejsca noclegowego wyłącznie z jednym małoletnim, z wyjątkiem sytuacji, w której jest jego Opiekunem Prawnym lub osobą upoważnioną przez Opiekuna Prawnego w formie pisemnej do sprawowania opieki nad małoletnim w trakcie Wydarzenia, albo gdy zachodzi sytuacja nagła związana z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia.

5. Uczestnicy są zakwaterowani oddzielnie od Członków Personelu. Członek Personelu może nocować w tym samym pomieszczeniu co Uczestnicy małoletni wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do sprawowania nad nimi opieki, i wyłącznie wraz z co najmniej jednym innym pełnoletnim Członkiem Personelu.

6. Jeżeli miejscem noclegu jest wspólna przestrzeń, w szczególności sala Wydarzenia, wyznacza się w niej odrębną strefę przeznaczoną do snu Uczestników małoletnich, do której nie mają wstępu Uczestnicy pełnoletni ani Osoby Trzecie, a Członkowie Personelu – wyłącznie na zasadach określonych w ust. 7.

7. Członek Personelu wchodzi do miejsca przeznaczonego do snu Uczestników małoletnich wyłącznie w celu organizacyjnym, zapewnienia bezpieczeństwa lub udzielenia pomocy, w obecności drugiego Członka Personelu, z wyjątkiem sytuacji nagłej.

8. Członkowie Personelu szanują prywatność Uczestników podczas korzystania z łazienek, przebieralni oraz innych pomieszczeń sanitarnych.

9. Uczestnik małoletni nie opuszcza miejsca noclegu w czasie ciszy nocnej bez wiedzy dyżurującego Członka Personelu.

§ 15. Wizerunek, dane osobowe i twórczość małoletnich

1. Członek Personelu szanuje prawo małoletnich do prywatności.

2. Utrwalanie i rozpowszechnianie przez Fundację wizerunku Uczestnika małoletniego wymaga zgody jego Opiekuna Prawnego, a w przypadku Uczestnika, który ukończył 13. rok życia – także zgody tego Uczestnika, wyrażonych w formie pisemnej lub elektronicznej. Zgoda nie jest wymagana wyłącznie w przypadku rozpowszechniania wizerunku Uczestnika stanowiącego jedynie szczegół całości, takiej jak

zgromadzenie lub publiczna impreza, w sposób uniemożliwiający łatwą identyfikację Uczestnika.

3. Uczestnik małoletni, wobec którego nie wyrażono zgody, o której mowa w ust. 2, albo zgodę wycofano, jest w trakcie Wydarzenia stacjonarnego oznaczany w sposób uzgodniony z nim i znany osobom utrwalającym wizerunek, w szczególności kolorem identyfikatora. Fundacja nie publikuje materiałów, na których Uczestnik ten jest rozpoznawalny.

4. Po wycofaniu zgody, o której mowa w ust. 2, Fundacja usuwa materiały przedstawiające Uczestnika z kanałów przez siebie administrowanych w terminie 14 dni od dnia wycofania zgody.

5. Członkowie Personelu utrwalają wizerunek Uczestników wyłącznie na potrzeby Fundacji, przy użyciu urządzeń Fundacji albo urządzeń wskazanych przez Koordynatora Przedsięwzięcia. Materiały utrwalone na urządzeniu prywatnym przekazuje się Fundacji i usuwa z tego urządzenia w terminie 14 dni od dnia zakończenia Wydarzenia.

6. Członek Personelu nie publikuje na prywatnych profilach materiałów przedstawiających Uczestnika małoletniego bez zgody, o której mowa w ust. 2, a w żadnym przypadku – materiałów przedstawiających małoletniego w sytuacji, która mogłaby naruszyć jego godność, prywatność lub bezpieczeństwo.

7. Niedopuszczalne jest utrwalanie wizerunku małoletniego w sytuacjach intymnych, podczas przebierania się, korzystania z urządzeń sanitarnych lub snu.

8. Fundacja nie publikuje -wraz z wizerunkiem małoletniego informacji umożliwiających ustalenie jego miejsca zamieszkania ani jego danych kontaktowych. Publikacja imienia, nazwiska, wieku lub nazwy szkoły małoletniego, w tym w komunikatach o wynikach konkursów, wymaga zgody, o której mowa w ust. 2.

9. Fundacja przetwarza dane osobowe małoletnich zgodnie z RODO. Dostęp do danych kontaktowych Uczestników małoletnich i ich Opiekunów Prawnych mają wyłącznie Członkowie Personelu, którym jest to niezbędne do wykonywania zadań.

10. Utwory stworzone przez małoletnich w ramach Przedsięwzięcia, w szczególności projekty i gry, Fundacja wykorzystuje lub rozpowszechnia wyłącznie na zasadach określonych w regulaminie Przedsięwzięcia zaakceptowanym przez Opiekuna Prawnego Uczestnika małoletniego.

§ 16. Zgłaszanie podejrzenia Krzywdzenia

1. Każdy Członek Personelu, który:
    a. podejrzewa, że małoletni jest krzywdzony;
    b. otrzymał od małoletniego informację o Krzywdzeniu;
    c. był świadkiem zdarzenia mogącego stanowić Krzywdzenie;
    d. uzyskał wiarygodną informację o takim zdarzeniu

– jest obowiązany podjąć działania zgodnie z niniejszym paragrafem, niezależnie od tego, czy Krzywdzenie nastąpiło w związku z Działalnością Fundacji, czy poza nią.

2. Jeżeli istnieje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia małoletniego, Członek Personelu przede wszystkim zapewnia małoletniemu bezpieczeństwo i niezwłocznie wzywa odpowiednie służby, w szczególności pod numerem alarmowym 112, a następnie informuje Osobę Odpowiedzialną.

3. W pozostałych przypadkach Członek Personelu przekazuje informację niezwłocznie, nie później niż do końca dnia, w którym ją uzyskał:
    a. w trakcie Przedsięwzięcia – Osobie Odpowiedzialnej lub jej zastępcy;
    b. poza Przedsięwzięciem albo w razie niedostępności osób wymienionych w lit. a – Koordynatorowi ds. Ochrony Małoletnich.

4. Jeżeli informacja dotyczy Osoby Odpowiedzialnej lub jej zastępcy, przekazuje się ją bezpośrednio Koordynatorowi ds. Ochrony Małoletnich, a jeżeli dotyczy Koordynatora ds. Ochrony Małoletnich – osobie wykonującej jego zadania zgodnie z § 4 ust. 5.

5. Zgłoszenia może dokonać każda osoba, niezależnie od jej powiązania z Przedsięwzięciem – osobiście Osobie Odpowiedzialnej lub dowolnemu Członkowi Personelu albo na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w § 4 ust. 8, w tym anonimowo.

6. Członek Personelu, który ma wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu, usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego wymienionego w art. 240 § 1 Kodeksu karnego, jest osobiście obowiązany niezwłocznie zawiadomić o nim organ powołany do ścigania przestępstw. Przekazanie informacji w trybie ust. 3 nie zwalnia go z tego obowiązku, chyba że ma dostateczną podstawę do przypuszczenia, że organ ten wie o czynie, w szczególności wtedy, gdy Koordynator ds. Ochrony Małoletnich potwierdził mu złożenie zawiadomienia.

7. Członek Personelu nie prowadzi samodzielnie czynności wyjaśniających, w szczególności nie wypytuje wielokrotnie małoletniego ani nie konfrontuje go z osobą, której dotyczy Zgłoszenie.

8. Rozmowę z małoletnim prowadzi się spokojnie, bez sugerowania odpowiedzi i bez składania obietnic, których Fundacja nie może dotrzymać, w szczególności obietnicy zachowania sprawy w całkowitej tajemnicy.

9. Osoba przyjmująca Zgłoszenie jest obowiązana:
    a. wysłuchać małoletniego;
    b. zapewnić go, że Zgłoszenie jest traktowane poważnie i że nie ponosi winy za to, co się wydarzyło;
    c. ustalić wyłącznie informacje niezbędne do zapewnienia mu bezpieczeństwa;
    d. poinformować małoletniego, komu i w jakim celu zostanie przekazana informacja;

e. sporządzić, w dniu przyjęcia Zgłoszenia, notatkę zawierającą możliwie wierny zapis istotnych informacji, w miarę możliwości słowami małoletniego, i przekazać ją wraz ze Zgłoszeniem; notatka stanowi część A Karty Interwencji.

10. Członek Personelu nie ujawnia informacji uzyskanych w związku ze Zgłoszeniem osobom innym niż wskazane w Standardach lub uprawnione na podstawie przepisów prawa.

§ 17. Procedura interwencji

1. Po otrzymaniu Zgłoszenia Koordynator ds. Ochrony Małoletnich niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin, dokonuje wstępnej oceny sytuacji, kwalifikuje Zgłoszenie do jednej lub kilku kategorii określonych w ust. 2 i ustala działania konieczne do ochrony małoletniego.

2. W zależności od kategorii Zgłoszenia Koordynator ds. Ochrony Małoletnich:
   a. w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia małoletniego – upewnia się, że wezwano odpowiednie służby, i koordynuje dalsze działania;
   b. w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego – niezwłocznie składa w imieniu Fundacji zawiadomienie do Policji lub prokuratury;
   c. w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dobro małoletniego jest zagrożone w jego środowisku rodzinnym, w szczególności wskutek zaniedbania – niezwłocznie składa do sądu rodzinnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania małoletniego wniosek o wgląd w sytuację małoletniego i jego rodziny;
   d. w przypadku podejrzenia przemocy domowej wobec małoletniego – niezależnie od działań, o których mowa w lit. b i c, przekazuje informację ośrodkowi pomocy społecznej właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania małoletniego lub Policji w celu rozważenia wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”; Fundacja nie jest podmiotem uprawnionym do wszczęcia tej procedury;
   e. w przypadku Krzywdzenia małoletniego przez innego małoletniego – podejmuje działania, o których mowa w ust. 5, a jeżeli zachowanie może stanowić czyn karalny lub świadczyć o demoralizacji małoletniego – zawiadamia Policję lub sąd rodzinny;
   f. w przypadku naruszenia Standardów niestanowiącego Krzywdzenia – podejmuje działania wewnętrzne, w szczególności rozmowę wyjaśniającą, pouczenie, zmianę zakresu zadań lub wystąpienie do Zarządu z wnioskiem o zakończenie współpracy.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 lit. b–e, zawiadomienie lub informację może złożyć również każdy Członek Personelu, jeżeli Koordynator ds. Ochrony Małoletnich i osoby wykonujące jego zadania są niedostępni, a zwłoka mogłaby narazić małoletniego na szkodę.

4. Jeżeli podejrzenie Krzywdzenia dotyczy Członka Personelu:

a. Osoba Odpowiedzialna lub Koordynator ds. Ochrony Małoletnich niezwłocznie odsuwa go od kontaktu z małoletnimi, w tym od kanałów komunikacji z ich udziałem, do czasu wyjaśnienia sprawy;
b. o dalszej współpracy z tym Członkiem Personelu decyduje Zarząd po zapoznaniu się z oceną Koordynatora ds. Ochrony Małoletnich;
c. działania Fundacji nie zastępują czynności Policji, prokuratury ani sądu i nie mogą ich utrudniać.

5. Jeżeli podejrzenie Krzywdzenia dotyczy Uczestnika lub Osoby Trzeciej, Fundacja zapewnia bezpieczeństwo wszystkim małoletnim, których sprawa dotyczy, w szczególności rozdziela te osoby, a w razie potrzeby wyklucza osobę, której dotyczy Zgłoszenie, z dalszego udziału w Przedsięwzięciu. Jeżeli osobą tą jest Uczestnik małoletni, informuje się również jego Opiekuna Prawnego.

6. Koordynator ds. Ochrony Małoletnich lub Osoba Odpowiedzialna informuje Opiekuna Prawnego małoletniego o zdarzeniu i podejmowanych działaniach niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania Zgłoszenia, chyba że:
   a. istnieje podejrzenie, że to Opiekun Prawny krzywdzi małoletniego;
   b. przekazanie mu informacji mogłoby zwiększyć zagrożenie dla małoletniego;
   c. właściwy organ zalecił inne postępowanie.

7. Decyzję o niepoinformowaniu Opiekuna Prawnego wraz z jej uzasadnieniem odnotowuje się w Karcie Interwencji.

8. Każdą interwencję dokumentuje się w Karcie Interwencji zgodnie z § 19.

§ 18. Plan Wsparcia małoletniego

1. 1. Po ujawnieniu Krzywdzenia w trakcie Przedsięwzięcia Osoba Odpowiedzialna, w porozumieniu z Koordynatorem ds. Ochrony Małoletnich, niezwłocznie zapewnia małoletniemu wsparcie doraźne, obejmujące w szczególności:
   a. zapewnienie bezpiecznego miejsca i obecności Członka Personelu wskazanego za zgodą małoletniego;
   b. ograniczenie kontaktu małoletniego z osobą, której dotyczy Zgłoszenie;
   c. kontakt z Opiekunem Prawnym i, jeżeli małoletni nie kontynuuje udziału w Przedsięwzięciu, przekazanie go pod opiekę Opiekuna Prawnego lub osoby przez niego upoważnionej;
   d. przekazanie małoletniemu i Opiekunowi Prawnemu, najpóźniej przy zakończeniu kontaktu z małoletnim w ramach Przedsięwzięcia, informacji o możliwości skorzystania ze specjalistycznej pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej lub medycznej, wraz z danymi kontaktowymi podmiotów jej udzielających.

2. Postanowienia ust. 1 lit. c i d dotyczące Opiekuna Prawnego stosuje się z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w § 17 ust. 6.

3. Plan Wsparcia ustala się wyłącznie wtedy, gdy małoletni kontynuuje albo ma kontynuować udział w Działalności Fundacji, w terminie:

a. 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia – jeżeli małoletni uczestniczy w długoterminowym Projekcie;
b. przed rozpoczęciem udziału małoletniego w kolejnym Przedsięwzięciu – w pozostałych przypadkach, jeżeli udział ten rozpoczyna się w okresie 3 miesięcy od dnia otrzymania Zgłoszenia.

4. Jeżeli Krzywdzenia dopuścił się inny małoletni, który kontynuuje albo ma kontynuować udział w Działalności Fundacji, Koordynator ds. Ochrony Małoletnich, w terminach określonych w ust. 3, ustala również plan działań wobec tego małoletniego.

5. Plan Wsparcia ustala Koordynator ds. Ochrony Małoletnich z udziałem małoletniego, w sposób dostosowany do jego wieku i możliwości.

6. Plan Wsparcia określa:
   a. działania zapewniające małoletniemu bezpieczeństwo w trakcie dalszego udziału w Działalności Fundacji, w szczególności zmianę sposobu uczestnictwa lub wyłączenie możliwości kontaktu z osobą, której dotyczy Zgłoszenie;
   b. Członka Personelu pełniącego wobec małoletniego funkcję osoby zaufania, wskazanego za zgodą małoletniego;
   c. sposób kontaktu z Opiekunem Prawnym;
   d. osobę odpowiedzialną za realizację Planu Wsparcia;
   e. termin oceny realizacji Planu Wsparcia, przypadający nie później niż w dniu zakończenia Wydarzenia albo – w przypadku Projektu – nie później niż 30 dni od dnia ustalenia Planu Wsparcia.

7. Wsparcie doraźne oraz Plan Wsparcia dokumentuje się w formie pisemnej w części D Karty Interwencji. Jeżeli Plan Wsparcia nie jest ustalany, w części D odnotowuje się udzielone wsparcie doraźne i przyczynę nieustalenia Planu Wsparcia.

§ 19. Dokumentowanie i przechowywanie dokumentacji

1. Każde Zgłoszenie dokumentuje się w Karcie Interwencji, także wtedy, gdy po wstępnej ocenie nie podjęto interwencji; w takim przypadku wypełnia się części A i B Karty Interwencji.

2. Karta Interwencji obejmuje:
   a. datę, miejsce i sposób przyjęcia Zgłoszenia oraz oznaczenie Przedsięwzięcia;
   b. dane osób, których Zgłoszenie dotyczy, w zakresie niezbędnym;
   c. opis uzyskanych informacji;
   d. kwalifikację Zgłoszenia i podjęte działania;
   e. informację o zawiadomieniu Opiekuna Prawnego lub właściwych organów albo o przyczynach niepoinformowania Opiekuna Prawnego;
   f. Plan Wsparcia, jeżeli został ustalony;
   g. informację o zakończeniu interwencji i wnioski.

3. Koordynator ds. Ochrony Małoletnich prowadzi rejestr Zgłoszeń zawierający numer Zgłoszenia, datę jego przyjęcia, oznaczenie Przedsięwzięcia, kategorię Zgłoszenia oraz datę zakończenia interwencji. Rejestr Zgłoszeń nie zawiera danych osobowych.

4. Dokumentacja dotycząca Zgłoszeń i interwencji ma charakter poufny. Dostęp do niej mają wyłącznie Koordynator ds. Ochrony Małoletnich, jego zastępca i członkowie Zarządu, z wyłączeniem osób, których Zgłoszenie dotyczy lub które podlegają wyłączeniu na podstawie § 4 ust. 6, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5. Dokumentację w postaci papierowej przechowuje się w szafie lub pojemniku w siedzibie Fundacji, a dokumentację w postaci elektronicznej – w repozytorium Fundacji z dostępem ograniczonym do osób wymienionych w ust. 4. Niedopuszczalne jest przechowywanie tej dokumentacji na prywatnych kontach lub urządzeniach.

6. Dokumentację dotyczącą Zgłoszeń i interwencji przechowuje się przez 3 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono interwencję. Po upływie tego okresu dokumentację niszczy się w sposób uniemożliwiający jej odtworzenie, o czym sporządza się protokół.

7. Opiekunowi Prawnemu małoletniego udostępnia się, na jego wniosek, informacje z dokumentacji dotyczące tego małoletniego, z wyłączeniem danych innych osób oraz informacji, których udostępnienie mogłoby zagrażać dobru małoletniego lub prowadzonemu postępowaniu.

§ 20. Przygotowanie Personelu do stosowania Standardów

1. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie Personelu do stosowania Standardów jest Koordynator ds. Ochrony Małoletnich. Do jego kompetencji w tym zakresie należy:
    a. opracowanie i aktualizowanie programu oraz materiałów przygotowania Personelu;
    b. prowadzenie szkoleń oraz wyznaczanie Członków Personelu prowadzących briefingi, o których mowa w § 5 ust. 12 lit. d;
    c. sprawdzanie, przed rozpoczęciem Przedsięwzięcia, czy Członkowie Personelu zostali zapoznani ze Standardami w wymaganym zakresie;
    d. prowadzenie ewidencji zapoznania ze Standardami;
    e. żądanie od Koordynatora Przedsięwzięcia niedopuszczenia do wykonywania zadań Członka Personelu, który nie został zapoznany ze Standardami w wymaganym zakresie; żądanie to jest wiążące.

2. Każdy Członek Personelu, przed rozpoczęciem wykonywania zadań w Przedsięwzięciu, zostaje zapoznany ze Standardami w następującym zakresie:
    a. osoba podlegająca czynnościom weryfikacyjnym – z pełną treścią Standardów, w szczególności z zasadami bezpiecznych relacji, zachowaniami niedozwolonymi, sposobem przekazywania Zgłoszeń oraz procedurą postępowania w sytuacji zagrożenia;

b. pozostali pełnoletni Członkowie Personelu, w tym regularnie współpracujący z małoletnimi Członkami Personelu – z § 3, § 7, § 9, § 10, § 15 i § 16;
c. małoletni Członek Personelu – w zakresie odpowiednim do jego roli, w tym z przysługującą mu ochroną, zasadami relacji z innymi osobami oraz sposobem przekazywania Zgłoszeń.

3. Osoba Odpowiedzialna, jej zastępca oraz Koordynator Przedsięwzięcia, przed objęciem funkcji, odbywają dodatkowo szkolenie z zakresu § 16–19, prowadzone przez Koordynatora ds. Ochrony Małoletnich lub wskazaną przez niego osobę.

4. Przygotowanie Personelu odbywa się w formie szkolenia, briefingu organizacyjnego, udostępnienia Standardów lub połączenia tych form; w przypadku osób, o których mowa w ust. 2 lit. a, obejmuje ono co najmniej szkolenie lub briefing.

5. Zapoznanie ze Standardami dokumentuje się oświadczeniem sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Standardów, podpisanym własnoręcznie albo potwierdzonym elektronicznie w sposób pozwalający ustalić osobę i datę złożenia oświadczenia. Oświadczenia przechowuje się na zasadach określonych w § 6 ust. 13.

6. Po każdej zmianie Standardów Członkowie Personelu są zapoznawani ze zmianami przed rozpoczęciem wykonywania zadań w kolejnym Przedsięwzięciu.

7. Koordynator Przedsięwzięcia zapewnia, aby wymagane zapoznanie ze Standardami nastąpiło przed rozpoczęciem wykonywania zadań, których dotyczy.

§ 21. Udostępnianie Standardów

1. Fundacja udostępnia pełną i skróconą wersję Standardów na swojej stronie internetowej, w miejscu dostępnym bezpośrednio ze strony głównej.

2. Fundacja wywiesza pełną i skróconą wersję Standardów w widocznym miejscu w lokalu, w którym prowadzi działalność z udziałem małoletnich. Podczas każdego Wydarzenia skrócona wersja Standardów jest wywieszona w formie wydruku w widocznym i łatwo dostępnym miejscu w miejscu realizacji Wydarzenia, wraz z informacją, o której mowa w § 5 ust. 13.

3. W przypadku Przedsięwzięcia zdalnego odnośnik do pełnej i skróconej wersji Standardów zamieszcza się w oficjalnym kanale komunikacji Przedsięwzięcia, w miejscu stale widocznym dla Uczestników.

4. Opiekunom Prawnym i Opiekunom Faktycznym Uczestników małoletnich Fundacja udostępnia Standardy przy zgłoszeniu udziału małoletniego w Przedsięwzięciu, w szczególności przez zamieszczenie odnośnika w formularzu rejestracyjnym wraz z prośbą o potwierdzenie zapoznania się z nimi, a na wniosek – w postaci papierowej lub elektronicznej.

5. Uczestnikom małoletnim Fundacja udostępnia skróconą wersję Standardów przy zgłoszeniu udziału w Przedsięwzięciu, a na rozpoczęciu każdego Wydarzenia przekazuje im ustnie, w sposób dostosowany do ich wieku, najważniejsze informacje z niej wynikające.

6. Skrócona wersja Standardów stanowi Załącznik nr 4 do Standardów, jest sporządzona w sposób zrozumiały dla małoletnich i zawiera w szczególności:
    a. podstawowe prawa Uczestnika;
    b. przykłady zachowań niedozwolonych;
    c. informację, do kogo i w jaki sposób zgłosić problem;
    d. informację, jak postąpić w sytuacji zagrożenia;
    e. dane kontaktowe instytucji udzielających pomocy dzieciom i młodzieży.

7. Partnerowi Fundacja udostępnia Standardy przed rozpoczęciem wspólnego Przedsięwzięcia.

§ 22. Przegląd i aktualizacja Standardów

1. Standardy podlegają ocenie co najmniej raz na dwa lata. Ocenę przeprowadza Koordynator ds. Ochrony Małoletnich.

2. Ocena obejmuje w szczególności:
    a. zgodność Standardów z obowiązującymi przepisami;
    b. dostosowanie Standardów do aktualnych potrzeb i form Działalności Fundacji;
    c. doświadczenia wynikające z realizacji Przedsięwzięć, w tym informacje, o których mowa w § 5 ust. 12 lit. g;
    d. przyjęte Zgłoszenia i przeprowadzone interwencje, z zachowaniem poufności;
    e. uwagi Personelu, Uczestników i Opiekunów Prawnych, zbierane w szczególności w formie anonimowej ankiety.

3. Wnioski z oceny dokumentuje się pisemnie w protokole, który Koordynator ds. Ochrony Małoletnich przedstawia Zarządowi wraz z propozycjami zmian Standardów.

4. Jeżeli zmiana przepisów, charakteru Działalności Fundacji lub wystąpienie istotnego zdarzenia uzasadnia zmianę Standardów, aktualizacji dokonuje się niezwłocznie, bez oczekiwania na upływ terminu, o którym mowa w ust. 1.

5. Zmiana Standardów następuje w drodze uchwały Zarządu.

§ 23. Postanowienia końcowe

1. Standardy wchodzą w życie z dniem określonym w uchwale Zarządu.

2. Naruszenie Standardów przez Członka Personelu może stanowić podstawę do odsunięcia go od udziału w Przedsięwzięciu lub zakończenia współpracy z Fundacją, niezależnie od odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa.

3. Integralną część Standardów stanowią:
    a. Załącznik nr 1 – Oświadczenie o zapoznaniu się ze Standardami;
    b. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o państwach zamieszkania oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy;
    c. Załącznik nr 3 – Karta Interwencji;
    d. Załącznik nr 4 – Standardy ochrony małoletnich – wersja skrócona dla Uczestników;
    e. Załącznik nr 5 – Wyznaczenie Osoby Odpowiedzialnej za koordynację ochrony małoletnich w Przedsięwzięciu.

4. W sprawach nieuregulowanych w Standardach zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Fundacja Zerya,
Zarząd Fundacji

Kraków, 18/09/2026

Załącznik nr 1

do Standardów ochrony małoletnich Fundacji Zerya

Oświadczenie o zapoznaniu się ze Standardami ochrony małoletnich

Imię i nazwisko: ……
Funkcja lub rola w Fundacji: ……
Przedsięwzięcie (jeżeli dotyczy): ……
Zakres zapoznania (§ 22 ust. 2 i 3 Standardów, właściwe zaznaczyć):
☐ pełna treść Standardów – osoba podlegająca czynnościom weryfikacyjnym (§ 22 ust. 2 lit. a);
☐ § 3, § 7, § 9, § 10, § 16 i § 17 Standardów – pozostali pełnoletni Członkowie Personelu (§ 22 ust. 2 lit. b);
☐ zakres odpowiedni do roli małoletniego Członka Personelu (§ 22 ust. 2 lit. c);
☐ dodatkowe szkolenie z zakresu § 17–19 Standardów – Osoba Odpowiedzialna, jej zastępca, Koordynator Przedsięwzięcia (§ 22 ust. 3).
Forma przygotowania (§ 22 ust. 4 Standardów): ☐ szkolenie ☐ briefing organizacyjny ☐ samodzielne zapoznanie z treścią Standardów

Oświadczenie

Oświadczam, że:

1. zapoznałem/zapoznałam się ze Standardami ochrony małoletnich Fundacji Zerya w zakresie wskazanym powyżej, w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia niniejszego oświadczenia;
2. rozumiem treść Standardów w tym zakresie i zobowiązuję się ich przestrzegać;
3. znam sposób przekazywania Zgłoszeń, dane kontaktowe Koordynatora ds. Ochrony Małoletnich oraz zasady wyznaczania Osoby Odpowiedzialnej w Przedsięwzięciu;
4. zostałem poinformowany/została poinformowana, że przekazanie informacji w trybie Standardów nie zwalnia mnie z obowiązku zawiadomienia organu powołanego do ścigania przestępstw, o którym mowa w art. 240 § 1 Kodeksu karnego;
5. przyjmuję do wiadomości, że naruszenie Standardów może stanowić podstawę do odsunięcia mnie od udziału w Przedsięwzięciu lub zakończenia współpracy z Fundacją.

……
(data i podpis składającego oświadczenie)

Potwierdzenie przyjęcia oświadczenia

……
(data i podpis Koordynatora ds. Ochrony Małoletnich lub osoby upoważnionej)

Fundacja Zerya,
Zarząd Fundacji

Kraków, 18/09/2026

Załącznik nr 2

do Standardów ochrony małoletnich Fundacji Zerya

Oświadczenia składane na podstawie art. 21 ust. 5 i 7 Ustawy

Imię i nazwisko: ……
Data urodzenia: ……
Obywatelstwo (obywatelstwa): ……
Funkcja lub rola w Fundacji: ……

Część A. Oświadczenie o państwach zamieszkania (art. 21 ust. 5 Ustawy)

Oświadczam, że w ciągu ostatnich 20 lat (właściwe zaznaczyć):
☐ nie zamieszkiwałem/nie zamieszkiwałam w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo mojego obywatelstwa;
☐ zamieszkiwałem/zamieszkiwałam w następujących państwach innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo mojego obywatelstwa:

1. państwo: …… okres zamieszkiwania: od …… do ……;
2. państwo: …… okres zamieszkiwania: od …… do ……;
3. państwo: …… okres zamieszkiwania: od …… do ……

Do oświadczenia załączam informację z rejestru karnego każdego z państw wskazanych powyżej, uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi, a jeżeli prawo danego państwa nie przewiduje wydawania takiej informacji – informację z rejestru karnego tego państwa, z zastrzeżeniem Części B.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……
(data i podpis składającego oświadczenie)

Część B. Oświadczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy

Część B wypełnia się wyłącznie wtedy, gdy prawo państwa, z którego ma być przedłożona informacja z rejestru karnego, nie przewiduje jej sporządzenia lub w danym państwie nie prowadzi się rejestru karnego.
Oświadczam, że:

1. prawo państwa …… nie przewiduje sporządzenia informacji z rejestru karnego / w państwie …… nie prowadzi się rejestru karnego (niepotrzebne skreślić);

2. nie byłem/nie byłam prawomocnie skazany/skazana w tym państwie za czyny zabronione odpowiadające przestępstwom określonym w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz nie wydano wobec mnie innego orzeczenia, w którym stwierdzono, iż dopuściłem/dopuściłam się takich czynów zabronionych;
3. nie mam obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……
(data i podpis składającego oświadczenie)

Informacje dla składającego oświadczenie

1. Oświadczenia składa się przed nawiązaniem stosunku pracy lub przed dopuszczeniem do działalności z udziałem małoletnich (art. 21 ust. 1 Ustawy, § 6 Standardów).
2. Klauzula „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” jest wymagana przez art. 21 ust. 8 Ustawy i zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
3. Osoba posiadająca obywatelstwo innego państwa niż Rzeczpospolita Polska przedkłada ponadto informację z rejestru karnego państwa obywatelstwa (art. 21 ust. 4 Ustawy).
4. Oświadczenia załącza się do akt osobowych pracownika albo do dokumentacji dotyczącej osoby dopuszczonej do działalności (art. 21 ust. 9 Ustawy, § 6 ust. 12 Standardów) i przechowuje na zasadach określonych w § 6 ust. 13 Standardów.
5. Dane osobowe zawarte w oświadczeniach Fundacja przetwarza w celu wykonania obowiązku prawnego wynikającego z art. 21 Ustawy, zgodnie z RODO.

Fundacja Zerya,
Zarząd Fundacji

Kraków, 18/09/2026

Załącznik nr 3

do Standardów ochrony małoletnich Fundacji Zerya

Karta Interwencji

Numer Zgłoszenia w rejestrze Zgłoszeń: ……
Dokument poufny. Dostęp mają wyłącznie osoby wskazane w § 21 ust. 4 Standardów.

Część A. Przyjęcie Zgłoszenia (§ 17 ust. 9 lit. e Standardów)

1. Data i godzina przyjęcia Zgłoszenia: ……
2. Przedsięwzięcie, w związku z którym przyjęto Zgłoszenie (nazwa, termin, miejsce lub kanał komunikacji): ……
3. Osoba przyjmująca Zgłoszenie (imię, nazwisko, funkcja): ……
4. Sposób przyjęcia Zgłoszenia: ☐ rozmowa osobista ☐ wiadomość elektroniczna ☐ telefon ☐ obserwacja własna ☐ zgłoszenie anonimowe ☐ inny: ……
5. Zgłaszający: ☐ małoletni, którego dotyczy Zgłoszenie ☐ inny Uczestnik ☐ Członek Personelu ☐ Opiekun Prawny lub Opiekun Faktyczny ☐ Osoba Trzecia ☐ osoba anonimowa
6. Małoletni, którego dotyczy Zgłoszenie (imię, nazwisko, wiek): ……
7. Osoba, której zachowania dotyczy Zgłoszenie, jeżeli jest znana (imię, nazwisko, rola): ……
8. Opis uzyskanych informacji – w miarę możliwości słowami zgłaszającego, bez ocen i interpretacji:
   ……
   ……
   ……
9. Działania doraźne podjęte przy przyjęciu Zgłoszenia, w tym wezwanie służb: ……
10. Data i godzina przekazania Zgłoszenia Osobie Odpowiedzialnej lub Koordynatorowi ds. Ochrony Małoletnich: ……

……
(data i podpis osoby przyjmującej Zgłoszenie)

Część B. Wstępna ocena (§ 18 ust. 1 Standardów)

1. Data i godzina dokonania wstępnej oceny: ……
2. Osoba dokonująca oceny: ……

3. Wyłączenie na podstawie § 4 ust. 6 lub 7 Standardów: ☐ nie zachodzi ☐ zachodzi – sprawę prowadzi: ……
4. Kategoria Zgłoszenia według § 18 ust. 2 Standardów (można zaznaczyć więcej niż jedną):

☐ lit. a – bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia małoletniego
☐ lit. b – uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego
☐ lit. c – zagrożenie dobra małoletniego w środowisku rodzinnym
☐ lit. d – podejrzenie przemocy domowej wobec małoletniego
☐ lit. e – Krzywdzenie małoletniego przez innego małoletniego
☐ lit. f – naruszenie Standardów niestanowiące Krzywdzenia
☐ brak podstaw do interwencji – uzasadnienie: ……

Część C. Podjęte działania (§ 18 Standardów)

1. Działania wobec osoby, której dotyczy Zgłoszenie (odsunięcie, rozdzielenie, wykluczenie z Przedsięwzięcia): ……
2. Zawiadomienie Policji lub prokuratury: ☐ nie dotyczy ☐ złożono – data, organ, forma, sygnatura: ……
3. Wniosek do sądu rodzinnego: ☐ nie dotyczy ☐ złożono – data, sąd, sygnatura: ……
4. Informacja do ośrodka pomocy społecznej lub Policji w związku z podejrzeniem przemocy domowej (§ 18 ust. 2 lit. d): ☐ nie dotyczy ☐ przekazano – data, podmiot: ……
5. Poinformowanie Opiekuna Prawnego: ☐ tak – data, godzina, osoba informująca, sposób: …… ☐ nie – przesłanka z § 18 ust. 6 lit. ……, uzasadnienie: ……
6. Inne działania (data, opis, osoba odpowiedzialna): ……

Część D. Plan Wsparcia (§ 19 Standardów)

1. Data ustalenia Planu Wsparcia: ……
2. Osoby uczestniczące w ustaleniu Planu Wsparcia: ……
3. Działania zapewniające małoletniemu bezpieczeństwo: ……
4. Osoba zaufania wskazana za zgodą małoletniego: ……
5. Sposób kontaktu z Opiekunem Prawnym: ……
6. Przekazane informacje o specjalistycznej pomocy (podmioty i dane kontaktowe): ……
7. Osoba odpowiedzialna za realizację Planu Wsparcia: ……
8. Termin oceny realizacji Planu Wsparcia (nie dłuższy niż 30 dni od dnia jego ustalenia): ……
9. Wynik oceny realizacji Planu Wsparcia: ……

10. Plan działań wobec małoletniego, który dopuścił się Krzywdzenia (§ 19 ust. 1 zdanie drugie), jeżeli dotyczy: ……

Część E. Zakończenie interwencji

1. Data zakończenia interwencji: ……
2. Podsumowanie i wnioski, w tym wnioski dotyczące Standardów (§ 24 ust. 2 lit. d): ……
3. Termin zniszczenia dokumentacji (§ 21 ust. 6 Standardów): ……

……
(data i podpis Koordynatora ds. Ochrony Małoletnich)

Fundacja Zerya,
Zarząd Fundacji

Kraków, 18/09/2026

Załącznik nr 4
do Standardów ochrony małoletnich Fundacji Zerya

Standardy ochrony małoletnich – wersja skrócona dla Uczestników

Ta wersja jest dla Ciebie, jeżeli masz mniej niż 18 lat i bierzesz udział w wydarzeniu, projekcie lub społeczności Fundacji Zerya – na miejscu albo online. Pełną wersję Standardów znajdziesz na stronie internetowej Fundacji: [adres strony].

Twoje prawa

1. Masz prawo czuć się bezpiecznie i być traktowany z szacunkiem – przez organizatorów, mentorów, wolontariuszy i innych uczestników.
2. Masz prawo powiedzieć „nie", jeśli ktoś narusza Twoje granice – także wtedy, gdy jest to dorosły albo osoba z organizacji.
3. Masz prawo do prywatności. Nikt nie może Cię fotografować ani nagrywać, kiedy się przebierasz, śpisz albo korzystasz z toalety. Twoje zdjęcia publikujemy tylko za zgodą Twojego rodzica lub opiekuna, a jeśli masz 13 lat lub więcej – także za Twoją zgodą.
4. Masz prawo poprosić o pomoc i zgłosić problem w każdej chwili. Za zgłoszenie nie spotka Cię żadna kara.
5. Twoje bezpieczeństwo jest ważniejsze niż wynik zawodów, projekt czy harmonogram.

Czego osoby z Personelu nie mogą robić

Osoby z Personelu to organizatorzy, mentorzy, jurorzy, wolontariusze i moderatorzy. Nie mogą:

1. krzyczeć na Ciebie, obrażać Cię, wyśmiewać, straszyć ani bić;
2. dotykać Cię, jeśli nie ma takiej potrzeby – dotyk jest w porządku tylko wtedy, gdy ktoś udziela Ci pierwszej pomocy, chroni Cię przed niebezpieczeństwem albo na przykład przybija z Tobą piątkę;
3. mówić do Ciebie o seksie, wysyłać Ci treści dla dorosłych ani prosić Cię o Twoje zdjęcia lub nagrania;
4. proponować Ci alkoholu, papierosów, e-papierosów ani innych substancji;
5. zapraszać Cię do swojego mieszkania lub pokoju ani umawiać się z Tobą poza wydarzeniem bez wiedzy Twojego rodzica lub opiekuna i organizatora;
6. prosić Cię, żebyś coś ukrywał przed rodzicami lub organizatorami;
7. pisać do Ciebie poza oficjalnymi kanałami wydarzenia lub projektu (na przykład poza oficjalnym serwerem Discord) ani namawiać Cię do przeniesienia rozmowy w inne miejsce.

Jeśli ktoś tak robi – to nie jest Twoja wina. Powiedz o tym Osobie Odpowiedzialnej.

Jak traktujemy się nawzajem

1. Nie bijemy, nie popychamy, nie wyśmiewamy, nie wykluczamy i nie straszymy innych.
2. Szanujemy granice innych – „nie" znaczy „nie".
3. Nie robimy innym zdjęć ani nagrań bez ich zgody i nie wrzucamy ich do internetu.
4. Nie hejtujemy, nie podszywamy się pod innych i nie ujawniamy cudzych danych.

5. Nie wykorzystujemy tego, że ktoś jest młodszy, nowy w zespole albo że mamy w zespole ważniejszą rolę.

Bezpiecznie w internecie i przy komputerze

1. Na wydarzeniu korzystaj z komputera i internetu zgodnie z regulaminem. Nie otwieraj i nie wysyłaj treści dla dorosłych, drastycznych ani nienawistnych.
2. Atakuj wyłącznie te systemy, które organizator wskazał jako cel zadania, na przykład w zawodach CTF. Wszystko inne jest zabronione.
3. Jeśli zobaczysz coś, co Cię przestraszyło, zawstydziło albo zaniepokoiło – nie przesyłaj tego dalej, tylko powiedz o tym komuś z Personelu.
4. Podczas zajęć online nie musisz włączać kamery, jeśli nie chcesz.

Do kogo możesz się zwrócić

Na każdym wydarzeniu i w każdym projekcie jest Osoba Odpowiedzialna za ochronę uczestników. Możesz przyjść do niej z każdą sprawą dotyczącą Twojego bezpieczeństwa – nawet jeśli nie wiesz, czy to „coś poważnego".
Osoba Odpowiedzialna w tym wydarzeniu lub projekcie: ……
Jak ją rozpoznać i jak się z nią skontaktować: ……
Możesz też zwrócić się do każdej innej osoby z Personelu albo napisać do Koordynatora ds. Ochrony Małoletnich Fundacji: [adres e-mail]. Możesz to zrobić również anonimowo.

Co się stanie, gdy coś zgłosisz

1. Wysłuchamy Cię i potraktujemy poważnie.
2. Nie będziemy Cię wielokrotnie wypytywać – zapytamy tylko o to, co jest potrzebne, żeby Ci pomóc.
3. Powiemy Ci, komu przekażemy informację i dlaczego. Nie możemy obiecać, że zachowamy wszystko w tajemnicy – czasem, żeby Cię chronić, musimy powiadomić Twojego rodzica lub opiekuna albo odpowiednie instytucje.
4. Razem z Tobą zastanowimy się, jakiej pomocy potrzebujesz.

W sytuacji zagrożenia

1. Jeśli Tobie albo komuś innemu dzieje się krzywda lub grozi niebezpieczeństwo – od razu powiedz najbliższej osobie z Personelu albo zadzwoń pod numer alarmowy 112.
2. Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111 (bezpłatny).
3. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12 (bezpłatny).
4. Nielegalne treści w internecie, zwłaszcza z udziałem dzieci, możesz zgłosić na stronie dyzurnet.pl.

Fundacja Zerya,
Zarząd Fundacji

Kraków, 18/09/2026

Załącznik nr 5

do Standardów ochrony małoletnich Fundacji Zerya

Wyznaczenie Osoby Odpowiedzialnej za koordynację ochrony małoletnich w Przedsięwzięciu

Działając na podstawie § 5 Standardów ochrony małoletnich Fundacji Zerya, Koordynator ds. Ochrony Małoletnich, w porozumieniu z Koordynatorem Przedsięwzięcia, wyznacza Osobę Odpowiedzialną za koordynację ochrony małoletnich w Przedsięwzięciu wskazanym poniżej.

Część A. Przedsięwzięcie

1. Nazwa Przedsięwzięcia: …….
2. Rodzaj: ☐ Wydarzenie ☐ Projekt ☐ Wydarzenie realizowane w ramach Projektu: ……
3. Forma: ☐ stacjonarna ☐ zdalna ☐ hybrydowa; dodatkowo: ☐ pobyt nocny ☐ udział Partnera ☐ wyjazd
4. Termin lub okres realizacji: od ……. do …….
5. Miejsce realizacji: …….
6. Oficjalne kanały komunikacji (§ 11 ust. 3 Standardów): …….
7. Koordynator Przedsięwzięcia (imię, nazwisko, dane kontaktowe): …….
8. Partner i sposób dokonania ustaleń, o których mowa w § 15 ust. 1 Standardów (jeżeli dotyczy): …….

Część B. Osoba Odpowiedzialna i jej zastępca

1. Osoba Odpowiedzialna (imię, nazwisko): …….
2. Dane kontaktowe udostępniane Uczestnikom: …….
3. Sposób rozpoznania Osoby Odpowiedzialnej w trakcie Wydarzenia (§ 13 ust. 1 Standardów): …….
4. Data wykonania czynności weryfikacyjnych i data ostatniej informacji z Rejestru (§ 6 Standardów): …….
5. Data zapoznania ze Standardami i szkolenia z zakresu § 17–19 (§ 22 ust. 3 Standardów): …….
6. Zastępca Osoby Odpowiedzialnej (imię, nazwisko, dane kontaktowe; obowiązkowo w przypadkach określonych w § 5 ust. 7 Standardów): …….
7. Okres pełnienia funkcji: od ……. do …….

Część C. Lista kontrolna przed rozpoczęciem Przedsięwzięcia

☐ wobec wszystkich osób wykonujących czynności z § 6 ust. 2 wykonano czynności weryfikacyjne;
☐ wszyscy Członkowie Personelu zostali zapoznani ze Standardami w wymaganym zakresie (§ 22);
☐ przeprowadzono briefing dla Personelu (§ 5 ust. 12 lit. d);
☐ regulamin Przedsięwzięcia zawiera odesłanie do Standardów i dane kontaktowe (§ 3 ust. 9);
☐ uzyskano zgody i dane kontaktowe Opiekunów Prawnych (§ 13 ust. 2 i 3, § 15 ust. 5);
☐ zapewniono udostępnienie Standardów i informacji o Osobie Odpowiedzialnej (§ 5 ust. 13, § 23);
☐ dostęp do sieci Internet: ☐ filtrowanie stosowane ☐ informacja od Partnera o zabezpieczeniach: …… ☐ odstąpiono od filtrowania – uzasadnienie (§ 12 ust. 4): ……;
☐ zapewniono dwuosobowy dyżur nocny (§ 14 ust. 2) – jeżeli dotyczy;
☐ dokonano ustaleń z Partnerem (§ 15 ust. 1) – jeżeli dotyczy;
☐ dokonano zgłoszenia wypoczynku kuratorowi oświaty (§ 14 ust. 10) – jeżeli dotyczy.

Część D. Podpisy

……
(data i podpis Koordynatora ds. Ochrony Małoletnich)
……
(data i podpis Koordynatora Przedsięwzięcia)
……
(przyjmuję funkcję – data i podpis Osoby Odpowiedzialnej)
……
(przyjmuję funkcję – data i podpis zastępcy Osoby Odpowiedzialnej)

Część E. Informacja po zakończeniu Przedsięwzięcia (§ 5 ust. 12 lit. g Standardów)

1. Data przekazania informacji: ……
2. Numery przyjętych Zgłoszeń w rejestrze Zgłoszeń albo informacja o braku Zgłoszeń: ……
3. Inne zdarzenia dotyczące bezpieczeństwa małoletnich i uwagi: ……

……
(data i podpis Osoby Odpowiedzialnej)